



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002125 2025

Tocache, 11 AGO 2025



VISTO, Memorando N° 753-2025-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 15 de julio del 2025, emitido por la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial N° 00226-2017-0-2209-JM-CI-01; a favor de **MAGNO ERASMO PACHECO ESPINOZA** identificado con **DNI N° 19967266**, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial, en un total de Cincuenta y Siete (57) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°00002125 2025



jueces de la causa en el cual la remuneración total o integra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, por mandato Judicial materia de **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N°00226-2017-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 04 de fecha 15 de diciembre del 2017, emitido por el juzgado Mixto de Tocache, que resuelve declarar **FUNDADA** la demanda, interpuesta por **MAGNO ERASMO PACHECO ESPINOZA**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Dirección Regional de Educación de San Martín y el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de San Martín; por consiguiente: declárese **NULA** las resoluciones: Carta N° 0223-2016-GRSM-DRE/DO.oo-UE.303-UGA de fecha 28 de noviembre de 2016 y de la Resolución Denegatoria Ficta atribuida a la Dirección Regional de Educación, en el extremo que declara infundada la pretensión del accionante; en consecuencia: **Ordenó** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga **EMITA** nueva resolución, disponiendo se pague a **MAGNO ERASMO PACHECO ESPINOZA**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Total o Integra. Asimismo: **RECONOZCASE** a la demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesora de aula), debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, Resuelve: **DECLARAR INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 — Educación; generándose la Resolución N°9 de fecha 01 de octubre del 2020 y, actuando en sede de instancia **CONFIRMARON** la sentencia apelada emitida en primera instancia, contenida en la Resolución N° 04 de fecha 15 de diciembre del 2017, que declara **FUNDADA EN PARTE**, la demanda, en consecuencia **ORDENARON** que la entidad demandada **CUMPLA** con emitir la resolución administrativa disponiendo el pago de **reintegro** de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o integra, **PRECISARON** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a lo precisado en el **séptimo y octavo** considerando de la presente resolución. Siendo además que se encontraba vigente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, vale decir desde el **20 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012**, fecha que fue derogada por la ley 29944 Ley de Reforma Magisterial

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° **1555-2025 GRSM/DRE** de fecha 07 de mayo del 2025, la Dirección Regional de Educación **reconoce la NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 000337-2022GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 27 de mayo de 2022, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **MAGNO ERASMO PACHECO ESPINOZA**, por el concepto del 30% de



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002125 2025



preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base de su remuneración total (íntegra) en aplicación del DS N° 051-91-PCM, la suma de **SIETE MIL SESENTA Y CINCO CON 3211 OO SOLES (S/ 7 065.32)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 18 de fecha 06 de febrero de 2024, asignada en el expediente judicial N° **00226-2017-0-2209-JM-CI-OI**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 18 de fecha 6 de febrero de 2024, asignada en el expediente judicial N° **00226-2017-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 070-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 10 de julio del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial **N° 00226-2017-0-2209-JM-CI-01**, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Con Resolución N° 16 de fecha 24 de octubre del 2023, corre traslado a las partes el Informe Pericial N° **398-2023-HHP/EML-CSJSM** de fecha 19 de octubre del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo a favor del **MAGNO ERASMO PACHECO ESPINOZA**, el pago de devengados por un monto de **Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Veintidós con 41/100 soles (S/ 54,122.41)** e Intereses Legales la suma de **Veintinueve Mil Setenta y Nueve con 61/100 soles (S/ 29,079.61)** haciendo un total de **Ochenta y Tres Mil Doscientos Dos con 02/100 soles (S/ 83,202.02)**.

Con Resolución N° 18 de fecha 6 de febrero del 2024, el Juzgado Civil de Tocache, resuelve la observación que había formulado la Procuraduría Pública de la Región San Martín, declarando **NULA** Resolución Directoral N° **00337-2022** de fecha 27 de mayo del 2022, Declara **INFUNDADA** la observación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe pericial N° **398-2023-HHP/EML-CSJSM** de fecha 19 de octubre del 2023, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002125 2025



Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el *Informe Pericial N° 398-2023-HHP/EML-CSJSM* de fecha 19 de octubre del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de la administrada **MAGNO ERASMO PACHECO ESPINOZA**, identificado con DNI N° 19967266, recaídos en el expediente judicial N° 00226-2017-0-2209-JM-CI-01, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o íntegra por el periodo comprendido desde el **20 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012**, el pago de devengados por un monto de **Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Veintidós con 41/100 soles (S/ 54,122.41)** e Intereses Legales la suma de **Veintinueve Mil Setenta y Nueve con 61/100 soles (S/ 29,079.61)** haciendo un total de **Ochenta y Tres Mil Doscientos Dos con 02/100 soles (S/ 83,202.02)**, ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° 398-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 19 de octubre del 2023, realizado la elaboración del cálculo de la liquidación de la bonificación especial del 30% por preparación de Clases y Evaluación.

NOMBRE Y APELLIDOS	N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	PERIODO	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
MAGNO ERASMO PACHECO ESPINOZA,	1555-2025	N° 00226-2017-0-2209-JM-CI-01,	20 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012	S/ 54,122.41	S/ 29,079.61	S/ 83,202.02

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 00337-2022 de fecha 27 de mayo del 2022 reconocido a favor de **MAGNO ERASMO PACHECO ESPINOZA**, en aplicación del DS.051-91-PCM.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002125 2025



ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. RONI CORAL VARGAS

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

